

Datei: 15_liquiditaetsuebersicht.csv

Stichtag;Verfuegbare_Mittel_EUR;Faellige_Verbindlichkeiten_EUR;davon_Rheinboden_EUR;davon_Fedder_Sohst_EUR;Anmerkung
08.11.2024;412.55;1897.00;0.00;1897.00;Anzeige Paragraf 31 StaRUG; Buergschaft noch nicht faellig gestellt
02.12.2024;387.10;611951.00;610054.00;1897.00;Faelligstellung Rheinboden eingegangen
06.12.2024;387.10;611951.00;610054.00;1897.00;Anzeige Zahlungsunfaehigkeit Paragraf 32 Abs. 3 StaRUG
15.01.2025;301.44;611951.00;610054.00;1897.00;Aufhebungsbeschluss AG Duesseldorf

Handaktenvermerk — Mandat Silberweiher Beteiligungs GmbH

Rechtsanwälte Quirrenbach & Partner mbB · Königsallee 88, 40212 Düsseldorf · Az. 2024/1187-RES ·
Bearbeiter: RA Dr. Quirrenbach

Mandat: Begleitung der Restrukturierungssache der Silberweiher Beteiligungs GmbH vor dem Restrukturierungsgericht Düsseldorf und in den Rechtsmittelinstanzen.

Chronologie: Anzeige des Restrukturierungsvorhabens am 08.11.2024 (603 RES 6/24). Fälligestellung der Bürgschaftsforderung der Rheinboden Kreditbank AG über 610.054,00 EUR am 02.12.2024. Anzeige der Zahlungsunfähigkeit nach Paragraph 32 Abs. 3 StaRUG am 06.12.2024 mit Antrag, von der Aufhebung abzusehen. Aufhebungsbeschluss des Restrukturierungsgerichts vom 15.01.2025, zugestellt am 16.01.2025. Sofortige Beschwerde vom 30.01.2025, Begründung vom 26.02.2025. Nichtabhilfe des Amtsgerichts am 11.03.2025. Zurückweisung durch das Landgericht (314c T 4/25) am 25.03.2025 unter Zulassung der Rechtsbeschwerde. Rechtsbeschwerde eingelegt am 22.04.2025, begründet am 07.07.2025. Senatshinweis vom 09.09.2025 zur möglichen Wirkungslosigkeit der Anzeige; Stellungnahme vom 30.09.2025. Zurückweisung durch den Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 23.04.2026 (IX ZB 18/25).

Offene Punkte für die Nachbereitung: Sicherung künftiger Drittbeiträge vor einer erneuten Anzeige; Prüfung eines Insolvenzantrags nach Paragraph 15a InsO; Honorarabrechnung dritte Instanz.

Handelsregisterauszug (Abdruck) — HRB 91724, Amtsgericht Düsseldorf

Abrufdatum: 04.11.2024

Beteiligungen laut Gesellschafterliste und Beteiligungsspiegel: 100 Prozent der Geschäftsanteile an der Silberweiher Logistik GmbH (AG Düsseldorf HRB 88213) und an der Silberweiher Kältetechnik GmbH (AG Düsseldorf HRB 89407). Über das Vermögen beider Gesellschaften wurde am 01.10.2024 das Insolvenzverfahren eröffnet. Eine eigene operative Tätigkeit der Holding besteht nicht.

Feld	Eintrag
Firma	Silberweiher Beteiligungs GmbH
Sitz	Düsseldorf; Geschäftsanschrift: Grafenberger Allee 214, 40237 Düsseldorf
Gegenstand	Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen
Stammkapital	30.000,00 EUR
Eingetragen	12.02.2021
Geschäftsführer	Dr. Wefing, Cornelius, geb. 17.03.1971, Düsseldorf; einzelvertretungsberechtigt

Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach Paragraph 31 StaRUG

Rechtsanwälte Quirrenbach & Partner mbB · Königsallee 88, 40212 Düsseldorf

An das Amtsgericht Düsseldorf — Restrukturierungsgericht —, Werdener Straße 1, 40227 Düsseldorf

Düsseldorf, den 08.11.2024 · Eingang bei Gericht: 08.11.2024 · Az. (neu): 603 RES 6/24

Namens und in Vollmacht der Silberweiher Beteiligungs GmbH zeigen wir das Restrukturierungsvorhaben der Gesellschaft an.

1 Die Schuldnerin ist eine Beteiligungsholding ohne operatives Geschäft. Nach der Insolvenz ihrer beiden Tochtergesellschaften am 01.10.2024 ist ihr wesentliches Passivum die Höchstbetragsbürgschaft zugunsten der Rheinboden Kreditbank AG für Darlehen der Silberweiher Logistik GmbH; die Bank hat eine Inanspruchnahme angekündigt, aber noch nicht fällig gestellt. Daneben besteht eine Honorarforderung der Kanzlei Fedder & Sohst über 1.897,00 EUR.

2 Das Restrukturierungskonzept sieht die Gestaltung beider Forderungen durch einen Restrukturierungsplan mit zwei Gruppen und einer Befriedigungsquote von jeweils 1 Prozent vor. Die Planquote wird durch einen Beitrag der Wachlarz Industria Sp. z o.o., Poznań, in Höhe von 42.000,00 EUR finanziert, die an der Übernahme der Beteiligungsmäntel interessiert ist. Bei einer Liquidation der Schuldnerin wäre mit keiner Quote zu rechnen.

3 Der Entwurf des Restrukturierungsplans ist beigelegt (Anlage RA 1); ferner der Beteiligungsspiegel und die Vermögensübersicht (Anlagen RA 2 und RA 3). Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung liegen zum Zeitpunkt dieser Anzeige nicht vor; drohende Zahlungsunfähigkeit im Sinne des Paragraph 18 Abs. 2 InsO ist gegeben.

(gez.) Dr. Quirrenbach, Rechtsanwalt

Restrukturierungsplan der Silberweiher Beteiligungs GmbH — Entwurf (Auszug)

Stand: 05.11.2024 · Anlage RA 1 zur Anzeige vom 08.11.2024

Darstellender Teil (Auszug)

Die Krise der Schuldnerin beruht auf der Insolvenz ihrer beiden Tochtergesellschaften. Eigene Einnahmen bestehen nicht; die Verwaltungskosten werden vom Geschäftsführer verauslagt. Der Fortbestand der Schuldnerin als Beteiligungsträgerin ist Grundlage des Erwerbsinteresses der Wachlarz Industria Sp. z o.o.

Gläubigergruppen und Plangestaltung

Unter die Gläubiger zur Verteilung kommender Gesamtbetrag: 6.119,51 EUR.

Vergleichsrechnung (Paragraf 6 Abs. 2 StaRUG)

Ohne Plan ist die Schuldnerin zu liquidieren. Verwertbares Aktivvermögen besteht nicht; die Beteiligungen sind infolge der eröffneten Insolvenzverfahren wertlos. Liquidationsquote: 0 Prozent. Der Plan stellt die Gläubiger folglich besser.

Finanzierung

Die Planquote wird ausschließlich aus einem Beitrag der Wachlarz Industria Sp. z o.o. in Höhe von 42.000,00 EUR aufgebracht (Beitragserklärung als Anhang; Differenz zur Quote deckt Verfahrens- und Beraterkosten). Eigene Mittel der Schuldnerin stehen nicht zur Verfügung.

Gruppe	Gläubiger	Forderung	Gestaltung
1 — Gläubiger mit Forderungen aus Drittsicherheiten	Rheinboden Kreditbank AG	610.054,00 EUR	Quote 1 Prozent = 6.100,54 EUR, Erlass im Übrigen
2 — sonstige einfache Restrukturierungsgläubiger	Kanzlei Fedder & Sohst	1.897,00 EUR	Quote 1 Prozent = 18,97 EUR, Erlass im Übrigen

Erklärung über einen Planbeitrag — ENTWURF

Wachlarz Industria Sp. z o.o. · ul. Składowa 14, 61-897 Poznań, Polen · KRS 0000731942

An die Silberweiher Beteiligungs GmbH, Düsseldorf — Poznań, im November 2024

Die Wachlarz Industria Sp. z o.o. erklärt ihre Absicht, zur Umsetzung des Restrukturierungsplans der Silberweiher Beteiligungs GmbH einen einmaligen Beitrag in Höhe von 42.000,00 EUR (in Worten: zweiundvierzigtausend Euro) auf ein noch zu benennendes Konto zu zahlen, sobald der Restrukturierungsplan rechtskräftig bestätigt ist.

Diese Erklärung erfolgt freiwillig. Sicherheiten werden nicht gestellt; eine Vorauszahlung oder Hinterlegung ist nicht vorgesehen.

(Unterschrift Geschäftsführung)

Handaktenvermerk Quirrenbach, 05.12.2024: Unterschriebene Fassung trotz zweifacher Erinnerung (18.11., 02.12.) bis heute nicht eingegangen; Herr Nowicki verweist auf „interne Freigaben“.

Rheinboden Kreditbank AG — Inanspruchnahme aus Höchstbetragsbürgschaft

Rheinboden Kreditbank AG · Abteilung Intensivbetreuung · Cecilienallee 40, 40474 Düsseldorf

Konto-/Engagement-Nr. 440-778213-06 · Düsseldorf, den 02.12.2024

Silberweiher Beteiligungs GmbH, z. Hd. der Geschäftsführung, Grafenberger Allee 214, 40237 Düsseldorf
— vorab per beA an Quirrenbach & Partner

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Darlehen der Silberweiher Logistik GmbH (Verträge Nr. 2021-04471 und 2022-01098) wurden mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 01.10.2024 zur Rückzahlung fällig. Nach Verwertungsstand valutieren sie einschließlich Zinsen und Kosten mit 610.054,00 EUR.

Aus der Höchstbetragsbürgschaft vom 09.06.2021 nehmen wir Sie hiermit in voller Höhe in Anspruch und stellen den Betrag von 610.054,00 EUR zur sofortigen Zahlung fällig. Wir bitten um Ausgleich bis zum 16.12.2024 auf das Konto IBAN DE44 3005 0110 0022 6614 09. Nach fruchtlosem Fristablauf werden wir gerichtliche Schritte einleiten. Die von Ihnen angezeigte Restrukturierungssache steht dieser Fälligkeit nicht entgegen; eine Stabilisierungsanordnung ist uns nicht bekannt gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

(gez.) Vollrath — (gez.) ppa. Siemsen

Anzeige des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit (Paragraf 32 Abs. 3 StaRUG) und Antrag nach Paragraf 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StaRUG

Rechtsanwälte Quirrenbach & Partner mbB · Az. 2024/1187-RES

An das Amtsgericht Düsseldorf — Restrukturierungsgericht — 603 RES 6/24 · Düsseldorf, den 06.12.2024

In der Restrukturierungssache der Silberweiher Beteiligungs GmbH zeigen wir an:

1 Mit Schreiben vom 02.12.2024 hat die Rheinboden Kreditbank AG die in Gruppe 1 des Planentwurfs eingestellte Forderung über 610.054,00 EUR fällig gestellt. Die Schuldnerin kann diese Forderung nicht bedienen. Damit ist Zahlungsunfähigkeit im Sinne des Paragraf 17 Abs. 2 InsO eingetreten; wir zeigen dies nach Paragraf 32 Abs. 3 StaRUG an.

2 Wir beantragen, von einer Aufhebung der Restrukturierungssache abzusehen (Paragraf 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 und 3 StaRUG):

2.1 Die Zahlungsunfähigkeit resultiert allein aus der Fälligestellung einer Forderung, die nach dem angezeigten Konzept durch den Plan gestaltet werden soll. Mit Annahme und Bestätigung des Plans entfie die Insolvenzreife.

2.2 Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens läge offensichtlich nicht im Interesse der Gläubigergesamtheit: Der Plan gewährt eine Quote von 1 Prozent, während in der Liquidation mit keiner Quote zu rechnen ist. Ein Insolvenzverfahren würde nur Kosten auslösen und die Befriedigungsaussichten auf null reduzieren.

2.3 Die Erreichung des Restrukturierungsziels ist überwiegend wahrscheinlich; der Planbeitrag der Wachlarz Industria Sp. z o.o. über 42.000,00 EUR ist angekündigt (Anlage: Beitragserklärung im Entwurf).

(gez.) Dr. Quirrenbach, Rechtsanwalt

Amtsgericht Düsseldorf — Restrukturierungsgericht — Beschluss vom 15.01.2025 — 603 RES 6/24

In der Restrukturierungssache der Silberweiher Beteiligungs GmbH, Grafenberger Allee 214, 40237 Düsseldorf, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Cornelius Wefing,

wird die Restrukturierungssache aufgehoben (Paragraf 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StaRUG).

Gründe: Die Schuldnerin hat am 06.12.2024 den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit angezeigt. Unabhängig davon hat das angezeigte Restrukturierungsvorhaben keine Aussicht auf Umsetzung. Der vorgelegte Planentwurf teilt die nur zwei Gläubigerinnen in zwei Gruppen ein, ohne dass die Kriterien der Gruppenbildung sachgerecht dargetan und begründet worden sind; insbesondere bleibt offen, weshalb die Forderung der Gruppe 2, deren Art und genauer Rechtsgrund nicht hinreichend dargelegt sind, anders behandelt werden soll als die Forderung der Gruppe 1. Auf die Frage, ob nach der Anzeige der Zahlungsunfähigkeit von einer Aufhebung nach Paragraf 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StaRUG abgesehen werden könnte, kommt es danach nicht mehr an.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss steht der Schuldnerin die sofortige Beschwerde zu (Paragraf 33 Abs. 4 StaRUG). Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung beim Amtsgericht Düsseldorf einzulegen.

(gez.) Dr. Halbach, Richter am Amtsgericht · Zugestellt am 16.01.2025

Sofortige Beschwerde

Rechtsanwälte Quirrenbach & Partner mbB · Az. 2024/1187-RES

An das Amtsgericht Düsseldorf — Restrukturierungsgericht — 603 RES 6/24 · Düsseldorf, den 30.01.2025
(per beA)

In der Restrukturierungssache der Silberweiher Beteiligungs GmbH legen wir gegen den Beschluss vom 15.01.2025, zugestellt am 16.01.2025, sofortige Beschwerde ein.

Es wird beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Restrukturierungssache fortzuführen. Die Schuldnerin hält an ihrer Restrukturierungsanzeige vom 08.11.2024 ausdrücklich fest und verfolgt das angezeigte Vorhaben weiter.

Eine Begründung bleibt gesondertem Schriftsatz vorbehalten.

(gez.) Dr. Quirrenbach, Rechtsanwalt

Begründung der sofortigen Beschwerde

Rechtsanwälte Quirrenbach & Partner mbB · LG Düsseldorf — über AG Düsseldorf, 603 RES 6/24 ·
Düsseldorf, den 26.02.2025

1 Die Gruppenbildung ist sachgerecht: Die Forderung der Rheinboden Kreditbank AG beruht auf einer Drittsicherheit für Verbindlichkeiten der insolventen Tochtergesellschaft, die Forderung der Kanzlei Fedder & Sohst auf eigenen Beratungsleistungen für die Schuldnerin. Unterschiedliche Rechtsgründe tragen unterschiedliche Gruppen (Paragraf 9 StaRUG).

2 Jedenfalls hätte das Gericht nach Paragraf 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 und 3 StaRUG von der Aufhebung absehen müssen. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens liegt offensichtlich nicht im Interesse der Gläubigergesamtheit: Der Plan bietet 1 Prozent, die Liquidation 0 Prozent. Ein Insolvenzverfahren brächte den Gläubigern keinen Vorteil, sondern reduzierte ihre Befriedigungsquote erheblich, weil Verfahrenskosten jede Masse aufzehren.

3 Die Erreichung des Restrukturierungsziels ist überwiegend wahrscheinlich. Die Wachlarz Industria Sp. z o.o. hat ihren Beitrag über 42.000,00 EUR erklärt; an ihrem Erwerbsinteresse an der Beteiligungsstruktur besteht kein Zweifel. Die Zahlungsunfähigkeit beruht allein auf der Fälligkeit der planunterworfenen Bankforderung und entfiel mit Planbestätigung.

(gez.) Dr. Quirrenbach, Rechtsanwalt

Amtsgericht Düsseldorf — Nichtabhilfe- und Vorlagebeschluss vom 11.03.2025 — 603 RES 6/24

Der sofortigen Beschwerde der Schuldnerin vom 30.01.2025 gegen den Beschluss vom 15.01.2025 wird nicht abgeholfen. Die Sache wird dem Landgericht Düsseldorf zur Entscheidung vorgelegt.

Gründe: Die Beschwerdebegründung vom 26.02.2025 rechtfertigt keine andere Beurteilung. Die Bedenken gegen die Gruppenbildung bestehen fort. Unabhängig davon hat die Schuldnerin ihre Zahlungsunfähigkeit angezeigt; Umstände, die ein Absehen von der Aufhebung tragen könnten, sind nicht hinreichend dargelegt — insbesondere ist der behauptete Drittbeitrag weiterhin nicht durch eine unterzeichnete oder gesicherte Erklärung belegt.

(gez.) Dr. Halbach, Richter am Amtsgericht

Landgericht Düsseldorf — Beschluss vom 25.03.2025 — 314c T 4/25

In der Restrukturierungssache der Silberweiher Beteiligungs GmbH hat die 314c. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf — nach Übertragung auf die Kammer — beschlossen:

Die sofortige Beschwerde der Schuldnerin gegen den Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 15.01.2025 (603 RES 6/24) wird zurückgewiesen. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe (Auszug): Die sofortige Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Nach der Anzeige der Zahlungsunfähigkeit vom 06.12.2024 ergibt sich ein Aufhebungsgrund jedenfalls aus Paragraph 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 StaRUG. Ein Grund, von der Aufhebung abzusehen, liegt nicht vor. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens im Hinblick auf den erreichten Stand der Restrukturierungssache offensichtlich nicht im Interesse der Gesamtheit der Gläubiger läge (Halbsatz 2); die Sache ist über die Anzeige nicht hinausgekommen, und es ist nicht offensichtlich, dass die Gläubiger im Insolvenzverfahren eine noch geringere Quote erhielten als die im Plan vorgesehene Quote von 1 Prozent. Auch der Ausnahmetatbestand des Halbsatzes 3 liegt nicht vor: Dass das Sanierungsziel überwiegend wahrscheinlich erreicht wird, ist nicht erkennbar. Die — nicht einmal unterzeichnete — Erklärung eines polnischen Unternehmens, einen Planbeitrag von 42.000,00 EUR zu erbringen, trägt die Annahme eines längerfristig eintretenden Sanierungserfolgs nicht. Ob zudem die Gruppenbildung die Aufhebung nach Paragraph 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StaRUG rechtfertigte, kann offenbleiben.

Die Rechtsbeschwerde wird wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

(gez.) Dr. Cremerius, Vorsitzende Richterin am Landgericht — (gez.) Dr. Poll — (gez.) Wiedenhaus

Senatshinweis des BGH vom 09.09.2025 und Stellungnahme vom 30.09.2025 — IX ZB 18/25

Hinweis des Senats (Abschrift, Auszug)

„Der Senat weist darauf hin, dass die Restrukturierungsanzeige vom 08.11.2024 aus formalen Gründen wirkungslos sein könnte: Mit der Aufhebung der Restrukturierungssache dürfte die Anzeige nach Paragraph 31 Abs. 4 Nr. 3 StaRUG ihre Wirkung verloren haben; zudem sind seit ihrem Eingang mehr als sechs Monate vergangen (Paragraph 31 Abs. 4 Nr. 4 StaRUG). Gelegenheit zur Stellungnahme binnen drei Wochen.“

Stellungnahme der Schuldnerin (Abschrift, Auszug)

„Das Rechtsschutzinteresse der Schuldnerin besteht fort. Das Gebot effektiven Rechtsschutzes verbietet es, der Schuldnerin die in Paragraph 33 Abs. 4 StaRUG ausdrücklich eröffnete Beschwerde dadurch zu nehmen, dass gerade die angefochtene Aufhebung die Anzeige wirkungslos werden lässt; bei Erfolg der Beschwerde erlangt die Anzeige ihre Wirkung wieder. Ebenso wenig kann der bloße Zeitablauf während des Rechtsmittelverfahrens die Anzeige entwerten; die Schuldnerin hat mit ihrer Beschwerde unmissverständlich erklärt, an der Anzeige festzuhalten. Einer erneuten Anzeige bedurfte es nicht.“

(gez.) Dr. Quirrenbach, Rechtsanwalt — 30.09.2025

Datei

PDF-Anhang: 14_bgh_beschluss_2026-04-23_ix_zb_18-25.pdf



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

IX ZB 18/25

vom

23. April 2026

in dem Restrukturierungsverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

JNEU: nein

StaRUG § 33 Abs. 4, § 31 Abs. 4 Nr. 4

Das Rechtsschutzinteresse des Schuldners für eine Beschwerde gegen die Aufhebung der Restrukturierungssache entfällt nicht deshalb, weil die Anzeige der Restrukturierungssache mit der Aufhebung der Restrukturierungssache ihre Wirkung verliert oder seit dem Eingang der Anzeige mehr als sechs Monate vergangen sind.

StaRUG § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 32 Abs. 3

- a) Dem Restrukturierungsgericht steht für seine Entscheidung, von einer Aufhebung der Restrukturierungssache trotz einer Anzeige der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung abzusehen, Ermessen zu.
- b) Bei seiner Entscheidung, ob die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens trotz Anzeige der Zahlungsunfähigkeit offensichtlich nicht im Interesse der Gläubiger ist, kann das Restrukturierungsgericht hinsichtlich der behaupteten Quotenunterschiede die bestehenden Unsicherheiten berücksichtigen, ob sich die prognostizierten Quoten erreichen lassen.

- c) Folgt die Zahlungsunfähigkeit aus der Fälligkeit einer Forderung, die nach dem angezeigten Restrukturierungskonzept einer Gestaltung durch den Plan unterworfen werden soll, ist die Erreichung des Restrukturierungsziels nicht überwiegend wahrscheinlich, wenn der Erfolg der Restrukturierung von einer freiwilligen, nicht hinreichend sichergestellten Zuzahlung eines Dritten abhängt, so dass ein Absehen von der Aufhebung der Restrukturierungssache nicht in Betracht kommt.
- d) Der Schuldner trägt die Darlegungslast für die Umstände, die ein Absehen von der Aufhebung der Restrukturierungssache rechtfertigen.

BGH, Beschluss vom 23. April 2026 - IX ZB 18/25 - LG Düsseldorf
AG Düsseldorf

Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Schoppmeyer, den Richter Röhl, die Richterin Dr. Selbmann, die Richter Dr. Harms und Weinland

am 23. April 2026

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss der 314c. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 25. März 2025 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Gründe:

I.

- 1 Die Antragstellerin (im Folgenden: Schuldnerin) ist eine im Jahr 2021 gegründete und mit einem Stammkapital von 30.000 € ausgestattete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Unternehmensgegenstand das Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen ist. Die Unternehmenstätigkeit beschränkt sich auf das Halten von Geschäftsanteilen an zwei Gesellschaften, über deren Vermögen am 1. Oktober 2024 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
- 2 Die Schuldnerin hat dem zuständigen Restrukturierungsgericht am 8. November 2024 ein Restrukturierungsvorhaben gemäß § 31 Abs. 1 StaRUG angezeigt. Der von der Schuldnerin im Entwurf vorgelegte Restrukturierungsplan sieht die Bildung von zwei Gläubigergruppen vor. Die erste Gruppe betrifft "Gläubiger

mit Forderungen aus Drittsicherheiten", in welche die Schuldnerin eine Forderung einer Bank in Höhe von 610.054 € eingestellt hat. Die zweite Gruppe betrifft "sonstige einfache Restrukturierungsgläubiger", in welche die Schuldnerin eine Forderung einer Gläubigerin aus Beratungsdienstleistungen in Höhe von 1.897 € eingestellt hat. Für beide Gruppen sieht der Restrukturierungsplan jeweils eine Quote von 1 % vor. Zur Finanzierung sieht der Plan eine Zahlung eines polnischen Unternehmens von 42.000 € als Planbeitrag vor. Bei einer Liquidation der Schuldnerin sei mit keiner Quote zu rechnen. Mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2024 hat die Schuldnerin den Eintritt ihrer Zahlungsunfähigkeit angezeigt und beantragt, von einer hierauf gestützten Aufhebung der Restrukturierungssache abzusehen.

3

Das Restrukturierungsgericht hat die Restrukturierungssache mit Beschluss vom 15. Januar 2025 gemäß § 33 Abs. 2 Nr. 2 StaRUG aufgehoben. Das angezeigte Restrukturierungsvorhaben habe keine Aussicht auf Erfolg, weil die vorgenommene Einteilung der beiden Gläubiger in zwei unterschiedliche Gruppen nicht sachgerecht dargetan und begründet worden sei. Gegen den ihr am 16. Januar 2025 zugestellten Beschluss hat die Schuldnerin mit Schriftsatz vom 30. Januar 2025 sofortige Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 26. Februar 2025 begründet. Mit Beschluss vom 11. März 2025 hat das Amtsgericht der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen. Das Landgericht hat - nach Übertragung des Verfahrens auf die Kammer - die sofortige Beschwerde der Schuldnerin mit Beschluss vom 25. März 2025 zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen. Mit ihrer am 22. April 2025 eingelegten und am 7. Juli 2025 begründeten Rechtsbeschwerde will die Schuldnerin ihr Restrukturierungsvorhaben weiterverfolgen. Mit Schreiben vom 9. September 2025 hat der Senat die Schuldnerin darauf hingewiesen, dass die Restrukturierungsanzeige aus formalen Gründen wirkungslos sein könnte. Hierzu hat die Schuldnerin mit Schriftsatz vom 30. September 2025 Stellung genommen.

II.

4 Die statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde der Schuldnerin ist zulässig, aber unbegründet.

5 1. Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, die sofortige Beschwerde sei zwar zulässig, aber unbegründet. Nach Anzeige der Zahlungsunfähigkeit ergebe sich ein Aufhebungsgrund jedenfalls aus § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 StaRUG. Ein Grund, von der Aufhebung nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 und 3 StaRUG abzusehen, liege nicht vor. Weder könne festgestellt werden, dass die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens im Hinblick auf die Restrukturierungssache offensichtlich nicht im Interesse der Gesamtheit der Gläubiger liege (vgl. § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 StaRUG), noch liege der Ausnahmetatbestand des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 3 StaRUG vor. Denn es sei nicht erkennbar, dass die Erreichung des Sanierungsziels überwiegend wahrscheinlich sei. Die - nicht einmal unterzeichnete - Erklärung eines polnischen Unternehmens, einen Planbeitrag in Höhe von 42.000 € zu erbringen, trage nicht die Annahme eines längerfristig eintretenden Sanierungserfolgs. Es könne daher offenbleiben, wie es sich auswirke, dass die Art und der genaue Rechtsgrund der Forderung der Gläubigerin der Gruppe 2 nicht hinreichend dargelegt worden sei.

6 2. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Ihr steht weder entgegen, dass mit der Aufhebung der Restrukturierungssache durch das Restrukturierungsgericht nach § 33 StaRUG die Restrukturierungsanzeige angesichts der sofortigen Wirkung der Entscheidung (§ 38 Satz 1 StaRUG iVm § 570 Abs. 1 ZPO) gemäß § 31 Abs. 4 Nr. 3 StaRUG ihre Wirkung verloren hat, noch, dass seit dem Eingang der Restrukturierungsanzeige bei dem Restrukturierungsgericht am 8. November 2024 mehr als sechs Monate vergangen sind (§ 33 Abs. 4 Nr. 4 StaRUG).

- 7 a) Auch wenn die Restrukturierungsanzeige mit der aufhebenden Entscheidung des Restrukturierungsgerichts ihre Wirkung verliert, berührt dies nicht das Rechtsschutzinteresse der Schuldnerin. Gemäß § 33 Abs. 4 StaRUG steht dem Schuldner ausdrücklich das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde zu. Im Hinblick auf das Gebot des effektiven Rechtsschutzes steht der Beschwerde daher nicht entgegen, dass die Entscheidung des Restrukturierungsgerichts zunächst zum Wegfall der Anhängigkeit der Restrukturierungssache führt. Denn die Schuldnerin verfolgt mit ihrem Rechtsmittel gerade das Ziel, die geplante Restrukturierung durchzuführen. Ist die Beschwerde erfolgreich, erlangt die Restrukturierungsanzeige ihre Wirkung wieder. Wegen der Folgewirkungen ist ein Wirksamkeitsverlust ebenso wenig sinnvoll wie bei der ähnlichen Problemlage, die sich bei der Aufhebung der Insolvenzverfahrenseinstellung in den Fällen der §§ 207, 212, 213 InsO einstellt (vgl. BeckOK-StaRUG/Kramer, 2026, § 31 Rn. 81; ebenso zu § 216 InsO: Uhlenbruck/Ries, InsO, 16. Aufl., § 216 Rn. 2; MünchKomm-InsO/Hefermehl, 5. Aufl., § 216 Rn. 12).
- 8 b) Ebenso wenig fehlt es an einem Rechtsschutzbedürfnis, weil bis zur Entscheidung des Rechtsmittelgerichts mehr als sechs Monate seit dem Eingang der Restrukturierungsanzeige vergangen sind. Auch insoweit führt das Gebot des effektiven Rechtsschutzes dazu, dass der weitere Zeitablauf gemäß § 31 Abs. 4 Nr. 4 StaRUG mit Einlegung der Beschwerde nicht zum Tragen kommt. § 31 Abs. 4 Nr. 4 StaRUG ist daher - unabhängig von der Möglichkeit, die Anzeige gegenüber dem Restrukturierungsgericht vor Ablauf von sechs Monaten ab Eingang der ersten Anzeige zu erneuern (vgl. Flöther/Hoffmann/Braun, StaRUG, § 31 Rn. 17) - dahin zu verstehen, dass die Anzeige nur dann aufgrund eines Zeitablaufs ihre Wirkung verliert, wenn der Schuldner das zum Fortgang der Restrukturierungssache notwendige Rechtsmittel nicht einlegt. Im Streitfall hat die Schuldnerin mit ihrer sofortigen Beschwerde dem Restrukturierungsgericht

gegenüber auch zum Ausdruck gebracht, an der Restrukturierungsanzeige festhalten zu wollen. Eine erneute Anzeige war daher nicht mehr erforderlich (vgl. BeckOK-StaRUG/Kramer, 2026, § 31 Rn. 105; Jacoby/Thole/Schluck-Amend, StaRUG, § 31 Rn. 45; MünchKomm-StaRUG/Fritz, § 31 Rn. 55).

9 3. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet. Die Ausführungen des Beschwerdegerichts halten einer rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand. Rechts- und ermessensfehlerfrei hat das Beschwerdegericht angenommen, dass nach Anzeige der Zahlungsunfähigkeit durch die Schuldnerin (§ 32 Abs. 3 StaRUG) der Aufhebungsgrund des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 StaRUG vorliegt und kein Grund gegeben ist, von einer Aufhebung der Restrukturierungssache (§ 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2, 3 StaRUG) abzusehen.

10 a) Zutreffend bejaht das Beschwerdegericht die Voraussetzungen des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 StaRUG. Danach hebt das Restrukturierungsgericht die Restrukturierungssache auf, wenn der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nach § 32 Abs. 3 StaRUG angezeigt hat. Der Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 Abs. 2 InsO erfordert grundsätzlich im Interesse aller Gläubiger die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. In aller Regel stellt das Insolvenzverfahren, nicht aber der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen den angemessenen und richtigen Ort für die Bewältigung der schuldnerischen Krise dar (vgl. BT-Drucks. 19/24181, S. 139). Mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 6. Dezember 2024 hat die Schuldnerin gemäß § 32 Abs. 3 StaRUG nach Fälligestellung der in die erste Gruppe eingestellten Forderung einer Bank in Höhe von 610.054 € den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 Abs. 2 InsO angezeigt.

- 11 b) Rechtsfehlerfrei hat das Beschwerdegericht von den in § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 und 3 StaRUG eingeräumten Möglichkeiten, von einer Aufhebung der Restrukturierungssache nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 StaRUG abzusehen, keinen Gebrauch gemacht.
- 12 aa) Das Gesetz räumt dem Tatrichter bei den beiden in § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 und 3 StaRUG eröffneten Möglichkeiten, von einer Aufhebung der Restrukturierungssache abzusehen, Ermessen ein. Beide Regelungen sehen eine Ausnahme von der in § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 StaRUG vorgegebenen Regel vor, das Restrukturierungsverfahren aufzuheben, wenn der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit angezeigt hat (BT-Drucks. 19/24181, S. 139; Jacoby/Thole/Schluck-Amend, StaRUG, § 33 Rn. 26; MünchKomm-StaRUG/Fritz, § 33 Rn. 41). Der Tatrichter hat sein Ermessen pflichtgemäß auszuüben. Dabei hat er jeweils das vom Gesetzgeber mit der Ausnahme verfolgte Ziel in den Blick zu nehmen. In diesem Rahmen hat er die Interessenlage aller Beteiligten sorgfältig zu würdigen (vgl. Uhlenbruck/Fritz, InsO, 16. Aufl., § 33 StaRUG Rn. 19).
- 13 Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist die Ermessensentscheidung des Tatrichters nur daraufhin überprüfbar, ob alle wesentlichen Umstände berücksichtigt und rechtsfehlerfrei gewürdigt worden sind und von dem Ermessen gemäß dem Gesetzeszweck unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Gebrauch gemacht worden ist (BGH, Beschluss vom 4. Mai 2017 - IX ZB 102/15, ZIP 2017, 1230 Rn. 9; vom 11. Dezember 2025 - IX ZB 3/25, ZIP 2026, 499 Rn. 21 mwN). Im Streitfall sind keine durchgreifenden Rechts- und Ermessensfehler des Beschwerdegerichts festzustellen.
- 14 bb) Das Beschwerdegericht hat sich rechts- und ermessensfehlerfrei nicht davon überzeugen können, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit Blick

auf den erreichten Stand in der Restrukturierungssache offensichtlich nicht im Interesse der Gesamtheit der Gläubiger liegen würde (§ 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 StaRUG).

15 (1) Die Gesetzesbegründung stellt darauf ab, dass eine Fortführung der Restrukturierungssache trotz eingetretener Insolvenzreife nur dann denkbar sei, wenn die angestrebte Restrukturierung kurz vor ihrem Abschluss stehe, insbesondere weil die Bestätigung eines bereits angenommenen Restrukturierungsplans unmittelbar bevorstehe und zu erwarten sei, dass sie auch zur Beseitigung der eingetretenen Insolvenzlage führe (BT-Drucks. 19/24181, S. 139). Dabei war für den Gesetzgeber maßgeblich, ob die mit einem Übergang in das Insolvenzverfahren verbundenen Nachteile und Kosten nicht im Interesse der Gesamtheit der Gläubiger liegen (vgl. BT-Drucks. 19/24181, S. 139). Daher ist insbesondere zu berücksichtigen, wie sich die Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf die im Rahmen der Vergleichsrechnung nach § 6 Abs. 2 StaRUG dargestellten Befriedigungsaussichten auswirkt. Im Einzelfall kann auch der Erhalt des Schuldners und damit die Fortführung von Aufträgen und sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen in die Ermessensausübung einfließen (MünchKomm-StaRUG/Fritz, § 33 Rn. 41).

16 (2) Das Beschwerdegericht ist von diesen Maßstäben ausgegangen. Zwar hat die Schuldnerin mit der Anzeige des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 32 Abs. 3 StaRUG gemeint, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sei im Hinblick auf den erreichten Stand in der Restrukturierungssache offensichtlich nicht im Interesse der Gläubiger. Allerdings war die Restrukturierungssache weder zu diesem Zeitpunkt noch später über die Anzeige nach § 31 StaRUG hinausgekommen.

17

Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, es sei nicht offensichtlich, dass die Gläubiger in einem Insolvenzverfahren eine noch geringere Quote als die im Plan vorgesehene Quote von 1 % erhalten würden. Das lässt keinen Rechts- oder Ermessensfehler erkennen. Zwar hat die Schuldnerin behauptet, dass in einem Insolvenzverfahren mit keiner Quote zu rechnen sei, und gemeint, die Durchführung eines Insolvenzverfahrens würde den Gläubigern keinen Vorteil bieten, sondern deren Befriedigungsquoten erheblich reduzieren. Insoweit geht die Schuldnerin bereits von einem unzutreffenden Maßstab aus. Es ist nicht zu fragen, ob die Gläubiger durch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens einen Vorteil erlangen, sondern ob die Eröffnung des Insolvenzverfahrens offensichtlich nicht im Gesamtinteresse der Gläubiger liegen würde. Dies hat das Beschwerdegericht zutreffend erkannt. Es kommt hinzu, dass sich die im Planentwurf vorgesehene feste Quote von 1 % und die von der Schuldnerin für das Insolvenzverfahren behauptete Quote von 0 % nur geringfügig, nämlich um einen Prozentpunkt unterscheiden, und die absolute Höhe des nach dem Planentwurf unter die Gläubiger zur Verteilung kommenden Betrags nur 6.119,51 € betrug. Nachdem die Planquote ausschließlich durch eine freiwillige, nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Beschwerdegerichts bislang nicht gesicherte Drittzahlung erreicht werden soll, durfte das Beschwerdegericht im Rahmen seines Ermessens ohne Rechts- und Ermessensfehler im Hinblick auf die bestehenden Unsicherheiten, ob sich die prognostizierten Quoten erreichen lassen, annehmen, dass es nicht offensichtlich sei, dass die Gläubiger in einem Insolvenzverfahren eine noch geringere Quote als im Plan vorgesehen erhielten. Entgegen der durch die Rechtsbeschwerde erhobenen Rüge hat das Beschwerdegericht bei seiner Beurteilung die hierfür relevanten Umstände berücksichtigt. Die Schuldnerin, welche die Darlegungslast für die Umstände trägt, die ein Absehen von der Aufhebung der Restrukturierungssache nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2

StaRUG rechtfertigen, zeigt nicht auf, dass das Beschwerdegericht erheblichen Sachvortrag übergangen hat.

18 cc) Im Ergebnis zutreffend hat das Beschwerdegericht angenommen, dass im Streitfall auch nach Maßgabe des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 3 StaRUG kein Grund besteht, von der Aufhebung der Restrukturierungssache ab-
zusehen.

19 (1) Nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 3 StaRUG kann das Gericht in pflichtgemäßer Ermessensausübung davon absehen, die Restrukturierungssache aufzuheben, wenn die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung aus der Kündigung oder sonstigen Fälligestellung einer Forderung resultiert, die nach dem angezeigten Restrukturierungskonzept einer Gestaltung durch den Plan unterworfen werden soll, sofern die Erreichung des Restrukturierungsziels überwiegend wahrscheinlich ist.

20 (2) Im Streitfall resultierte das Eintreten der Insolvenzreife der Schuldnerin aus der Fälligestellung der Forderung der Bank, und damit aus einer der beiden Restrukturierungsforderungen. Die Fälligestellung erfolgte zeitlich nach der Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache und bewirkte den Eintritt der Insolvenzreife. Die Schuldnerin hat mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 6. Dezember 2024 gemäß § 32 Abs. 3 StaRUG nach Fälligestellung der in die erste Gruppe eingestellten Forderung der Bank in Höhe von 610.054 € den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 Abs. 2 InsO bei Gericht angezeigt.

21 (3) Im Ergebnis zu Recht hat das Beschwerdegericht jedoch angenommen, dass die weitere Voraussetzung des § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 3 StaRUG nicht erfüllt sei. Danach kann das Gericht nur dann von der Aufhebung

der Restrukturierungssache absehen, wenn die Erreichung des Restrukturierungsziels überwiegend wahrscheinlich ist. Gegen die Aufhebung der Restrukturierungssache spricht etwa, dass hinreichende Aussichten auf die Annahme und Bestätigung eines bereits vorgelegten Restrukturierungsplans bestehen und sich aufgrund der Gestaltungswirkungen des Plans ergibt, dass bei Annahme und Bestätigung des Plans die Insolvenzreife wieder entfiele (vgl. BT-Drucks. 19/24181, S. 139). Hängt dies nach den Regelungen des Restrukturierungsplans davon ab, dass im Restrukturierungsplan vorgesehene Mittel dazu verwendet werden, Forderungen der Gläubiger zu tilgen, hat das Restrukturierungsgericht für seine Ermessensentscheidung auch zu prüfen, ob eine Erfüllung dieser Forderung überwiegend wahrscheinlich ist. Die Darlegungslast für die Umstände, die eine überwiegende Wahrscheinlichkeit begründen, trägt der Schuldner.

- 22 Das Beschwerdegericht hat sich im Streitfall nicht die Überzeugung bilden können, dass das Restrukturierungsziel mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erreicht werden könne. Einerseits sei nicht erkennbar, welches Interesse das polnische Unternehmen haben solle, überhaupt den - freiwilligen - Beitrag von 42.000 € zu erbringen. Insoweit bestanden bereits Zweifel des Gerichts, ob die Leistung des für die Planquote erforderlichen Beitrags hinreichend sichergestellt war. Die Planquote war zudem nur durch einen freiwilligen Beitrag zu erfüllen, indes für das Erreichen des Restrukturierungsziel zwingend erforderlich. Dagegen war die Schuldnerin nach ihrem eigenen Vortrag nicht in der Lage, aus ihrer Liquidität oder aus ihrem Vermögen einen Beitrag zur Sicherstellung der Planquote zu leisten. Damit hing der Erfolg der Restrukturierung von dem nicht rechtlich abgesicherten Beitrag des polnischen Unternehmens ab. Auch sonst war nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts nicht überwiegend wahrscheinlich, den erforderlichen Planbeitrag aufzubringen. Die von der Rechtsbeschwerde gegen diese Feststellungen erhobenen Rügen hat der Senat geprüft,

aber nicht für durchgreifend erachtet; von einer Begründung wird gemäß § 577 Abs. 6 Satz 2, § 564 Satz 1 ZPO abgesehen.

23 Damit fehlt es schon deshalb an den Voraussetzungen für eine Ermessensausübung nach § 33 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 3 StaRUG, weil das Beschwerdegericht keine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür hat feststellen können, dass aufgrund der Regelungen des Restrukturierungsplans die Zahlungsunfähigkeit beseitigt werden wird. Bereits dies allein trägt die Entscheidung des Beschwerdegerichts.

24 f) Daher kann dahinstehen, ob - was das Beschwerdegericht von seinem Standpunkt aus konsequent nicht geprüft hat - die Restrukturierungssache zudem gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StaRUG aufzuheben war, weil das angezeigte Restrukturierungsvorhaben im Hinblick auf die Gruppenbildung keine Aussicht auf Umsetzung hatte.

Schoppmeyer

Röhl

Selbmann

Harms

Weinland

Vorinstanzen:

AG Düsseldorf, Entscheidung vom 15.01.2025 - 603 RES 6/24 -

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 25.03.2025 - 314c T 4/25 -